

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos, Histórico e Gerações dos Direitos Humanos

1. Introdução

Para iniciar a compreensão sobre **direitos humanos**, é fundamental entender que eles correspondem a um **conjunto de direitos universais** que **pertencem a todas as pessoas simplesmente pelo fato de existirem**. Isso significa que não é necessário cumprir qualquer requisito específico para ser titular desses direitos; basta ser humano.

Esses direitos são **inerentes à condição humana** e não dependem de características como raça, classe social, gênero, nacionalidade, religião, língua ou ideologia política. Em outras palavras, **não pode haver qualquer tipo de discriminação baseada nesses elementos, pois todos os indivíduos possuem, de forma igual, esses direitos universais**.

Esses direitos incluem, entre outros, o **direito à vida, à liberdade, à justiça e à igualdade**. Eles representam **garantias essenciais** que permitem a cada pessoa viver de maneira adequada e protegida. Nesse contexto, surge um conceito central para a compreensão dos direitos humanos: a **dignidade humana**.

A ideia de dignidade humana está diretamente ligada **àquilo que é necessário para que uma pessoa viva com respeito e valor**. Trata-se de uma qualidade intrínseca ao ser humano, ou seja, algo que faz parte da própria natureza de cada indivíduo, e que ao mesmo tempo o distingue como pessoa.

A dignidade humana atua como um **princípio fundamental que protege contra tratamentos degradantes e contra qualquer forma de discriminação ofensiva**. Além disso, ela assegura que todas as pessoas tenham **acesso às condições materiais mínimas necessárias para a sobrevivência**.

Por isso, pode-se afirmar que a dignidade humana é a base, a essência dos direitos humanos. Sempre que se fala em direitos humanos, é indispensável considerar a dignidade, pois garantir esses direitos significa, essencialmente, garantir que todas as pessoas sejam tratadas com respeito e igualdade.

Ao analisar a natureza dos direitos humanos, é importante perceber que eles possuem **caráter internacional**. Isso significa que são reconhecidos globalmente como valores fundamentais que devem ser respeitados por todos os países, independentemente de suas diferenças culturais, sociais ou políticas. Eles formam um conjunto de normas e princípios voltados à proteção da dignidade humana em escala mundial.

No entanto, cada país possui seu próprio sistema jurídico, conhecido como ordenamento jurídico. Quando esses direitos humanos passam a ser **incorporados ao ordenamento jurídico interno de um país**, eles recebem uma nova denominação: passam a ser chamados de **direitos fundamentais**.

Essa transformação ocorre quando esses direitos são formalmente reconhecidos e garantidos por normas jurídicas internas, como acontece, por exemplo, na Constituição.

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 é o principal documento que incorpora esses direitos ao ordenamento jurídico nacional. A partir do momento em que os direitos humanos são positivados nesse sistema, eles se tornam direitos fundamentais, ou seja, direitos assegurados juridicamente dentro do país.

Embora às vezes se utilize a expressão “direitos humanos fundamentais”, o que não está incorreto, é importante compreender a distinção: direitos humanos, em sentido amplo, referem-se aos direitos universais de caráter internacional, enquanto os direitos fundamentais são esses mesmos direitos quando reconhecidos e garantidos pela Constituição de um Estado específico.

Dentro da Constituição brasileira, há diversos dispositivos que tratam desses direitos fundamentais. O artigo 5º é o mais conhecido e extenso, reunindo uma grande quantidade de garantias e direitos individuais. No entanto, não se pode pensar que todos os direitos fundamentais estão concentrados apenas nesse artigo.

Há também previsões importantes nos artigos 6º e 7º, além de outros dispositivos espalhados ao longo do texto constitucional. Ainda assim, o artigo 5º concentra a maior parte desses direitos e serve como uma referência central nesse tema.

Além disso, ao se comparar o conteúdo da Constituição com documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é possível perceber que muitos dos direitos previstos nesse documento internacional foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso demonstra a forte influência dos direitos humanos de caráter internacional na formação dos direitos fundamentais no âmbito interno.

Com isso, fica claro que compreender os direitos humanos envolve não apenas reconhecer sua universalidade e sua ligação direta com a dignidade humana, mas também entender como esses direitos são incorporados e garantidos dentro de cada país por meio do seu sistema jurídico.



Tome nota!

DIREITOS HUMANOS são **direitos universais** que **toda pessoa tem pelo simples fato de existir**.

DIGNIDADE HUMANA consiste na **qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano**, que o **protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa**, bem como **assegura condições materiais mínimas de sobrevivência**.

Compreender o conceito de direitos humanos é essencial porque existe, no senso comum, uma visão bastante distorcida e limitada sobre o que eles realmente significam. Muitas vezes, essa visão reduz os direitos humanos a algo restrito ou direcionado apenas a determinados grupos, o que não corresponde à realidade.

Direitos humanos são **universais**, pertencem a todas as pessoas sem exceção, simplesmente pelo fato de existirem, e têm como finalidade assegurar a dignidade humana. Isso significa que todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à justiça, entre outros direitos fundamentais para uma existência digna.

A ideia de que direitos humanos seriam destinados apenas a pessoas específicas ou que protegeriam apenas determinados grupos não passa de uma opinião baseada em desconhecimento. Esse tipo de entendimento equivocado pode levar a erros, especialmente em contextos em que é necessário aplicar o conceito correto, como em avaliações.

Por isso, é importante separar opiniões pessoais do conhecimento técnico. Ao lidar com esse tema, o que deve prevalecer é a compreensão fundamentada, baseada no estudo, e não percepções superficiais ou emocionalmente carregadas.

Os direitos humanos abrangem uma série de garantias que vão muito além de ideias simplificadas. Eles incluem, por exemplo, o direito à propriedade, à educação, à saúde, ao trabalho, entre muitos outros elementos indispensáveis para a preservação da dignidade humana. Todos esses aspectos compõem um conjunto amplo de direitos que sustentam a vida em sociedade de forma justa e equilibrada.

Dentro dessa compreensão mais ampla, surgem dois conceitos fundamentais que estão diretamente ligados aos direitos humanos: cidadania e democracia. A **cidadania** pode ser entendida como o **exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na constituição de um país**.

Ser cidadão não significa apenas ter direitos, mas também ter consciência das próprias obrigações e agir de forma a garantir que esses direitos e deveres sejam efetivamente praticados.

Existe uma relação muito próxima entre cidadania e direitos humanos, a ponto de se poder dizer que caminham juntos. Os direitos humanos possuem caráter internacional, mas quando são incorporados ao ordenamento jurídico de um país, tornam-se direitos fundamentais, garantidos aos cidadãos daquela nação.

Assim, a cidadania é o meio pelo qual esses direitos são vivenciados na prática. Quando uma pessoa não possui cidadania, como ocorre no caso dos apátridas, ela fica em uma situação de grande vulnerabilidade.

Embora continue sendo titular de direitos humanos, essa pessoa encontra dificuldades reais para usufruí-los, justamente por não estar vinculada a um Estado que os assegure de forma efetiva. Um exemplo disso é a situação de populações que não têm um Estado plenamente reconhecido, o que dificulta o acesso a direitos básicos e à proteção institucional.

Outro conceito indispensável nesse contexto é o de democracia. A **democracia é um regime de governo que tem como uma de suas principais funções promover e proteger os direitos humanos**. Isso ocorre porque a democracia garante liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, de religião, além de assegurar proteção legal e a possibilidade de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade.

Sem um regime democrático, essas liberdades ficam comprometidas. Em sistemas autocráticos, o poder se concentra nas mãos de um líder, e a população não tem liberdade para se manifestar, reivindicar direitos ou escolher suas próprias crenças. Nesse tipo de regime, as pessoas são obrigadas a seguir as determinações impostas, sem espaço para contestação ou diversidade.

Por exemplo, não há liberdade religiosa plena, já que o Estado pode impor uma única crença, impedindo que os indivíduos escolham livremente sua religião ou optem por não seguir nenhuma.

Já nas democracias, há a separação entre Estado e religião, o que caracteriza o Estado laico. Isso garante que cada pessoa possa exercer livremente sua fé ou ausência dela, sem imposições. Assim, a democracia se torna essencial para a efetivação dos direitos humanos, pois é o ambiente que permite o exercício das liberdades e assegura que os direitos sejam respeitados e protegidos.

Dessa forma, entender os direitos humanos exige não apenas conhecer seus conceitos básicos, mas também reconhecer sua ligação direta com a cidadania e a democracia, já que são esses elementos que possibilitam sua aplicação concreta na vida das pessoas.



Tome nota!

CIDADANIA é o **exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na constituição de um país**. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, **garantindo que estes sejam colocados em prática**.

DEMOCRACIA pode ser considerado um **regime de governo capaz de promover e proteger os Direitos Humanos**. Isso acontece porque **uma das principais funções da democracia é a proteção dos Direitos Humanos fundamentais**, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal, as oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade.

2. Contexto Histórico

Para compreender a origem dos direitos humanos, é necessário observar o **contexto histórico** em que eles foram sendo construídos ao longo do tempo. Esses direitos não surgiram de forma repentina, mas foram sendo **desenvolvidos gradualmente por meio de diversos acontecimentos históricos marcantes**.

Ao analisar esses eventos, é possível perceber como a ideia de dignidade humana e de proteção de direitos foi sendo construída e aperfeiçoada ao longo dos séculos.

Um dos primeiros registros importantes nesse processo é o chamado **Cilindro de Ciro**, datado de **539 antes de Cristo**. Esse documento está ligado a Ciro, rei da antiga Pérsia, e é reconhecido, inclusive pela Organização das Nações Unidas, como a primeira declaração de direitos humanos da história.

Após conquistar a Babilônia, Ciro adotou medidas que demonstram uma preocupação significativa com aspectos que hoje associamos diretamente aos direitos humanos.

Entre essas medidas, destaca-se a libertação das pessoas que viviam em situação de escravidão, o que representa um avanço extremamente relevante para a época. Além disso, ele estabeleceu a ideia de igualdade entre as pessoas, rejeitando distinções baseadas em critérios raciais, e também garantiu a liberdade religiosa, permitindo que cada indivíduo pudesse seguir sua própria crença.

Esses elementos revelam uma noção bastante avançada de respeito à dignidade humana, especialmente considerando o período histórico em que foram formulados.

Avançando no tempo, já na Idade Média, surge outro documento de grande importância: a **Magna Carta**, assinada em **1215 na Inglaterra**. Esse documento foi imposto ao **rei João**, conhecido como **João Sem Terra**, que acabou sendo obrigado a aceitá-lo após uma série de abusos e violações de leis e costumes. Ou seja, não se tratou de uma concessão voluntária, mas sim de uma imposição feita por seus súditos.

A Magna Carta trouxe importantes limitações ao poder do rei e estabeleceu garantias relevantes. Entre elas, a proteção da Igreja contra interferências do governo, o reconhecimento de que os cidadãos livres poderiam possuir e herdar propriedades e a proteção contra a cobrança de impostos excessivos.

Esse documento é considerado um marco no desenvolvimento da democracia moderna, pois introduziu a ideia de que o poder do governante não é absoluto e deve respeitar certos limites.

Posteriormente, em **1628**, surge a **Petição de Direitos**, elaborada pelo **Parlamento inglês e encaminhada ao rei Carlos I**. Esse documento reafirmou princípios já presentes na Magna Carta e acrescentou novas garantias, especialmente no campo das liberdades civis. Ele reforçou a necessidade de respeito às leis e aos direitos dos cidadãos, consolidando avanços importantes na limitação do poder estatal.

Em seguida, em **1689**, foi criada a **Declaração de Direitos**, também na **Inglaterra**, novamente elaborada pelo **Parlamento**. Esse documento aprofundou ainda mais a proteção de direitos, abordando questões relacionadas à vida, à liberdade e à propriedade privada, além de fortalecer os poderes do Parlamento. Esse fortalecimento institucional é um elemento essencial para a construção de um sistema mais equilibrado de governo.

A partir desse momento, já se torna possível perceber uma mudança significativa na organização do poder político. A monarquia absolutista, na qual o rei concentrava praticamente todo o poder, começa a perder força, dando espaço para a formação do Estado liberal. Esse novo modelo passa a valorizar mais as liberdades individuais e a estabelecer limites mais claros à atuação do governante, criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento e a proteção dos direitos humanos.

Outro marco fundamental na construção histórica dos direitos humanos é a **Declaração de Independência dos Estados Unidos**, ocorrida em **4 de julho de 1776**. Esse evento foi amplamente apoiado pela população americana e trouxe como elementos centrais dois aspectos muito importantes: a valorização dos direitos individuais e o reconhecimento do direito de revolução, ou seja, a ideia de que o povo pode se insurgir contra um governo que não respeita seus direitos.

Na sequência desse processo, em **1787**, foi promulgada a **Constituição dos Estados Unidos**, considerada até hoje a constituição mais antiga ainda em vigor. Esse documento teve um papel essencial na consolidação de direitos, pois estabeleceu direitos básicos dos cidadãos, definiu a separação dos poderes e organizou a estrutura do governo, incluindo seus principais órgãos e suas competências.

Posteriormente, em 15 de dezembro de 1791, entraram em vigor as dez primeiras emendas à Constituição, conhecidas por reforçar e ampliar a proteção de direitos fundamentais.

Voltando, após a Constituição dos Estados Unidos, tivemos, em **1789**, um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial: a **Revolução Francesa**. Esse movimento teve como base três princípios fundamentais que se tornaram símbolos universais: **liberdade, igualdade e fraternidade**.

Como resultado direto desse processo revolucionário, foi elaborada a **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão**, um documento francês que consolidou direitos e garantias importantes para os indivíduos. Diferentemente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que possui caráter internacional, esse documento estava inserido no contexto específico da França, mas exerceu enorme influência na evolução dos direitos humanos.

Avançando no tempo, em **1864**, ocorre a **Primeira Convenção de Genebra**, outro momento relevante nesse percurso histórico. Foi nesse contexto que surgiu a **Cruz Vermelha**, uma instituição criada com o objetivo de prestar assistência a militares feridos em conflitos armados.

A partir desse momento, passou-se a reconhecer que mesmo em situações de guerra existem limites e que os combatentes feridos têm direito a tratamento digno e cuidados de saúde, o que representa um avanço significativo na humanização dos conflitos.

A **Primeira Guerra Mundial** também se apresenta como um evento de grande importância histórica. Embora não represente diretamente um marco de universalização dos direitos humanos, ela contribuiu para despertar uma consciência maior sobre a necessidade de proteger esses direitos, diante da dimensão dos impactos e das violações ocorridas.

Logo após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi criada a **Liga das Nações**, também conhecida como Sociedade das Nações. Esse organismo internacional surgiu com o objetivo de promover a paz e evitar novos conflitos, reunindo as potências vencedoras para estabelecer acordos que garantissem estabilidade internacional. Um dos principais instrumentos desse período foi o Tratado de Versalhes, que formalizou acordos de paz após a guerra.

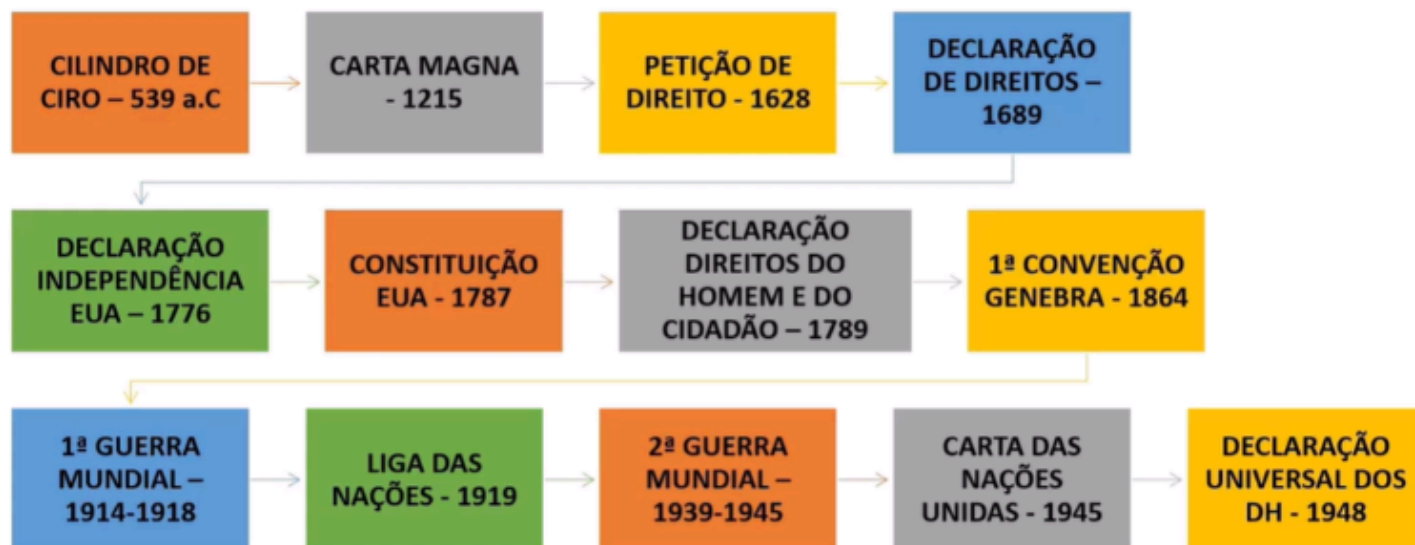
No entanto, a Liga das Nações não conseguiu cumprir plenamente seu propósito. Em **1939**, teve início a **Segunda Guerra Mundial**, o conflito mais devastador da história. Diante dessa nova guerra, ficou evidente a fragilidade da Liga, que acabou sendo dissolvida por não conseguir manter a paz internacional.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as nações vencedoras se reuniram novamente, mas dessa vez com a intenção de criar uma estrutura mais eficaz para garantir a paz e promover a cooperação internacional. Foi então assinada a **Carta das Nações Unidas**, dando origem à Organização das Nações Unidas, a ONU.

A criação da **ONU** representa um passo decisivo na consolidação dos direitos humanos em nível global. A partir dela, foi possível estabelecer instrumentos mais sólidos de proteção desses direitos.

Nesse contexto, em **10 de dezembro de 1948**, foi proclamada a **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, um documento de caráter internacional que reúne princípios e direitos fundamentais reconhecidos para todas as pessoas.

Ao observar todos esses acontecimentos, fica claro que os direitos humanos são fruto de um longo processo histórico, marcado por transformações políticas, sociais e jurídicas. Cada um desses eventos contribuiu para a construção de uma consciência global voltada à proteção da dignidade humana, reforçando a ideia de que esses direitos são fundamentais e devem ser garantidos a todos.



3. Características

Os direitos humanos possuem **características** próprias que ajudam a compreender melhor sua natureza e a forma como devem ser aplicados. A primeira e mais marcante dessas características é a **universalidade**. Isso significa que os direitos humanos são destinados a todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção.

Não importa a raça, o gênero, a religião, a condição social, o posicionamento político ou qualquer outra característica individual, todos os seres humanos são titulares desses direitos. Essa universalidade está diretamente ligada à ideia de dignidade humana, pois garante que cada pessoa, apenas por existir, tenha sua dignidade protegida.

Outra característica importante é a **imprescritibilidade**. Os direitos humanos não se perdem com o tempo, ou seja, não deixam de existir pelo fato de não serem exercidos.

Mesmo que uma pessoa não utilize determinado direito por um longo período, isso não significa que ela perdeu esse direito. Ele continua existindo e pode ser exercido a qualquer momento, enquanto a pessoa estiver viva. Não há um prazo que limite o uso desses direitos, pois eles acompanham o indivíduo ao longo de toda a sua existência.

Também se destaca a **interdependência**. Os direitos humanos não devem ser analisados de forma isolada, pois estão interligados entre si. Existe uma relação mútua e orgânica entre esses direitos, de modo que o exercício de um muitas vezes depende do respeito ou da garantia de outro.

Para que uma pessoa possa usufruir plenamente de um direito, é comum que outros direitos também precisem ser assegurados. Embora, por uma questão didática, eles sejam estudados separadamente, na prática eles funcionam de forma integrada.

A **inviolabilidade** é outra característica essencial. Isso significa que os direitos humanos não podem ser desrespeitados ou descumpridos, nem mesmo por atos do poder público ou por normas inferiores à Constituição. Há, portanto, uma proteção forte contra qualquer tentativa de violação desses direitos, reforçando sua importância dentro do ordenamento jurídico e da própria organização da sociedade.

Além disso, os direitos humanos são **irrenunciáveis**. Ninguém pode abrir mão deles, mesmo que queira. Isso ocorre porque esses direitos não são apenas escolhas individuais, mas garantias fundamentais ligadas à própria condição humana. Por exemplo, não é possível renunciar ao direito à vida, pois ele não é algo disponível para negociação ou abandono.

Por fim, há a característica da **inalienabilidade**. Os direitos humanos não possuem valor econômico e, portanto, não podem ser vendidos, transferidos ou negociados. Eles são inegociáveis, intransferíveis e indisponíveis. Não podem ser tratados como bens comerciais, pois estão ligados à essência da pessoa humana e à sua dignidade.

Essas características, quando analisadas em conjunto, reforçam a ideia de que os direitos humanos formam um sistema sólido, voltado à proteção integral da pessoa, garantindo que todos tenham condições de viver com dignidade, liberdade e igualdade.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS	
UNIVERSALIDADE	Destinados para todo e qualquer ser humano
IMPRESCRITIBILIDADE	Não deixam de existir pela falta de uso (prescrição)
INTERDEPENDÊNCIA	Relação mútua entre os direitos. Não devem ser interpretados isoladamente
INVIOLABILIDADE	Impossibilidade de desrespeito ou descumprimento por determinações infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas
IRRENUNCIABILIDADE	Ninguém pode abrir mão dos direitos humanos
INALIENABILIDADE	DH não podem ser comercializados

Outra característica importante dos direitos humanos é a **historicidade**, que indica que esses direitos não surgiram de forma pronta e acabada, mas são resultado de um longo processo histórico.

Ao longo do tempo, conforme a sociedade evolui, novos direitos vão sendo reconhecidos e incorporados. Isso não significa que um direito substitui o outro, mas sim que ocorre uma ampliação do conjunto de direitos. Ou seja, os direitos humanos vão sendo somados, acumulados, acompanhando as transformações sociais, políticas e culturais da humanidade.

Relacionada a essa evolução, existe a **vedação do retrocesso**, também conhecida como **efeito cliquet**. Essa característica estabelece que os direitos humanos já conquistados não podem ser retirados ou suprimidos. O conjunto de direitos pode até ser ampliado, mas nunca reduzido.

Uma vez que determinado direito é reconhecido, ele passa a integrar de forma permanente o patrimônio jurídico da humanidade. Por isso, não é admissível, por exemplo, que práticas como tortura ou escravidão voltem a ser aceitas, mesmo em situações excepcionais como guerras. Esses são direitos definitivamente assegurados.

Outra característica relevante é a **efetividade**. Os direitos humanos devem ser aplicados de forma imediata e direta, sem a necessidade de normas adicionais para que produzam efeitos. Isso significa que eles não dependem de regulamentação posterior para serem exercidos.

No caso brasileiro, essa ideia está expressamente prevista na Constituição, que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Assim, esses direitos não são apenas declarações teóricas, mas devem ser efetivamente garantidos na prática.

Também é importante compreender a **relatividade**, ou **limitabilidade**, dos direitos humanos. Em regra, os direitos humanos não são absolutos, podendo sofrer limitações quando entram em conflito com outros direitos igualmente importantes. Isso ocorre porque, dentro da ordem jurídica, diversos valores coexistem e precisam ser harmonizados.

Um exemplo claro é a liberdade de expressão, que não pode ser exercida de maneira irrestrita a ponto de prejudicar outras pessoas ou violar outros direitos, como a honra, a imagem ou a saúde coletiva. O exercício de um direito encontra limite no respeito ao direito do outro.

No entanto, existem exceções a essa regra de relatividade. Certos direitos são considerados absolutos, como a proibição da tortura e da escravidão. Em nenhuma hipótese essas práticas podem ser admitidas, independentemente do contexto, pois representam violações extremas à dignidade humana.

Por fim, há a característica da **indivisibilidade**. Os direitos humanos formam um conjunto único e não podem ser fragmentados. Não é possível proteger apenas alguns direitos e ignorar outros, pois todos estão interligados e são igualmente importantes para garantir a dignidade da pessoa humana. Assim, não se pode tratar os direitos humanos de forma isolada, já que sua plena realização depende da consideração conjunta de todos eles.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS

HISTORICIDADE	Decorrem de um processo histórico
VEDAÇÃO DO RETROCESSO OU REGRESSO	Efeito Cliquet O direito humano assegurado não pode ser suprimido
EFETIVIDADE	Aplicação imediata e direta Não precisam de outras normas para disciplinar a sua aplicação
RELATIVIDADE	Limitabilidade Direitos Humanos podem sofrer limitações para adequá-los a outros valores coexistentes na ordem jurídica EXCEÇÃO: tortura e escravidão
INDIVISIBILIDADE	Compõem um conjunto único de direitos Não podem ser vistos de forma isolada



Questão da hora!

1) FGV - 2025 - Médico Legista (PC MG)

Sobre a teoria geral dos direitos humanos, assinale a afirmativa correta.

- a) Os direitos humanos são alienáveis, tendo em vista que podem ser atribuídos valores para fins de venda.
- b) Direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimos, uma vez que são aqueles previstos em normas internacionais na defesa da dignidade da pessoa humana.
- c) A ideia de que os direitos humanos são indivisíveis decorre do reconhecimento de que possuem a mesma proteção jurídica, sendo essenciais para uma vida digna.
- d) Um dos princípios basilares dos direitos humanos é a universalidade, uma vez que todo cidadão pode exercer o seu direito, mesmo que em detrimento de outrem.
- e) A teoria jusnaturalista busca explicar os direitos humanos como aqueles que decorrem do ordenamento jurídico produzido pelo homem, que regula os fatos da natureza.

COMENTÁRIO:

Ao analisar a teoria geral dos direitos humanos, é necessário aplicar corretamente os conceitos e características já estudados, pois é isso que permite identificar a alternativa correta com segurança.

A **afirmativa A** está **incorreta** porque diz que os direitos humanos são alienáveis, ou seja, que poderiam ser vendidos ou ter valor econômico. Isso contraria diretamente uma das características fundamentais desses direitos, que é a inalienabilidade. Direitos humanos não podem ser comercializados, transferidos ou negociados, pois não possuem natureza patrimonial.

A **afirmativa B** também está **errada** ao afirmar que direitos humanos e direitos fundamentais são sinônimos. Embora estejam relacionados, não são a mesma coisa.

Os direitos humanos são reconhecidos no plano internacional e pertencem a todas as pessoas, enquanto os direitos fundamentais são aqueles mesmos direitos quando incorporados ao ordenamento jurídico interno de um país. Portanto, existe uma diferença conceitual importante entre eles.

A **afirmativa C** está **correta** porque trata da indivisibilidade dos direitos humanos. Essa característica indica que os direitos humanos formam um conjunto único, em que todos possuem igual importância e proteção jurídica, sendo essenciais para garantir uma vida digna.

Não é possível priorizar alguns direitos em detrimento de outros, pois todos estão interligados e devem ser assegurados conjuntamente.

A **afirmativa D** está **incorreta** porque, embora reconheça a universalidade como um princípio dos direitos humanos, erra ao afirmar que uma pessoa pode exercer seu direito mesmo que isso prejudique outra. Os direitos humanos não funcionam dessa forma, já que, como visto, eles são relativos em muitos casos. O exercício de um direito encontra limites no respeito aos direitos dos demais.

A **afirmativa E** também está **errada** ao distorcer a teoria jusnaturalista. Essa teoria sustenta que os direitos humanos são inerentes à natureza humana, existindo independentemente de qualquer norma criada pelo Estado. A afirmativa, no entanto, atribui esses direitos ao ordenamento jurídico produzido pelo homem, o que se aproxima mais de uma visão positivista, e não jusnaturalista.

GABARITO: ALTERNATIVA C.

2) IDCAP - 2024 - Procurador Legislativo (CM São Mateus)

Os Direitos Humanos se baseiam em conceitos fundamentais que guiam a dignidade humana e a justiça social, com sua estrutura normativa formada principalmente por princípios. Sobre o assunto, avalie as proposições:

- I. A dignidade da pessoa humana é um dos principais fundamentos dos direitos humanos, e confere valor universal ao indivíduo.
- II. A Teoria Geral dos Direitos Humanos é essencialmente religiosa, pois se baseia em preceitos vinculados à moral religiosa.
- III. A estrutura normativa dos direitos humanos se organiza com maior incidência de princípios do que de regras, oferecendo flexibilidade na sua aplicação.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a proposição III está correta.
- b) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- c) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- d) Apenas a proposição II está correta.

COMENTÁRIO:

Ao analisar essa questão, é importante observar cada uma das proposições à luz dos conceitos fundamentais dos direitos humanos.

A **primeira proposição** está **correta**, pois reconhece que a dignidade da pessoa humana é um dos principais fundamentos dos direitos humanos. De fato, toda a construção dos direitos humanos gira em torno da proteção dessa dignidade, que atribui a cada indivíduo um valor próprio, universal e que deve ser respeitado independentemente de qualquer condição.

A **segunda proposição** está **incorreta** ao afirmar que a teoria geral dos direitos humanos é essencialmente religiosa. Embora os direitos humanos possam ter influências históricas e culturais diversas, incluindo aspectos religiosos em determinados momentos, sua fundamentação não é religiosa.

Eles se baseiam em princípios éticos, filosóficos e jurídicos, construídos ao longo do tempo, com o objetivo de garantir a dignidade e a igualdade entre as pessoas.

A **terceira proposição** está **correta** ao afirmar que a estrutura normativa dos direitos humanos é composta majoritariamente por princípios, e não por regras rígidas. Isso confere maior flexibilidade na sua aplicação, permitindo que esses direitos sejam interpretados e aplicados de acordo com diferentes contextos sociais e culturais, sem perder sua essência.

GABARITO: ALTERNATIVA B.

3) CEV UECE - 2024 - Socioeducador (SEAS CE)

Os direitos humanos não podem ser retirados após serem estabelecidos, isso graças ao princípio da

- a) inerência.
- b) vedação do retrocesso.
- c) inesgotabilidade.
- d) inalienabilidade.

COMENTÁRIO:

Ao analisar essa questão, é necessário identificar qual princípio garante que os direitos humanos, uma vez reconhecidos, não possam ser retirados.

A alternativa que menciona a inerência está incorreta, pois esse conceito se refere ao fato de que os direitos humanos são inerentes à condição humana, ou seja, pertencem à pessoa pelo simples fato de existir, não estando relacionado à impossibilidade de retirada desses direitos.

A alternativa que trata da **vedação do retrocesso está correta**. Esse princípio estabelece exatamente que os direitos humanos já conquistados não podem ser suprimidos. O conjunto de direitos pode ser ampliado ao longo do tempo, mas nunca reduzido. Uma vez reconhecido, o direito permanece assegurado.

A alternativa que menciona a inesgotabilidade também está incorreta, pois não se relaciona com a ideia de não retirada de direitos, mas sim com a noção de que os direitos humanos não se esgotam.

Por fim, a inalienabilidade diz respeito ao fato de que os direitos humanos não podem ser vendidos, transferidos ou negociados, o que também não responde ao enunciado da questão.

Dessa forma, a resposta correta é a letra B, pois a vedação do retrocesso é o princípio que impede a retirada de direitos humanos já estabelecidos.

GABARITO: ALTERNATIVA B.

4. Dimensões dos Direitos Humanos

Agora é possível compreender as **dimensões dos direitos humanos**, que também podem ser chamadas de **gerações**. Esses dois termos são utilizados como sinônimos, especialmente em provas, então, se aparecer a expressão “primeira geração dos direitos humanos” ou “dimensões dos direitos humanos”, ambas estarão corretas e com o mesmo significado.

Existe uma discussão entre alguns autores sobre o uso da palavra “geração”, pois, em outros contextos, quando surge uma nova geração, a anterior é substituída. No entanto, essa lógica não se aplica aos direitos humanos, já que eles não se substituem, mas se acumulam. Mesmo assim, para fins práticos, especialmente em avaliações, não há diferença entre usar “gerações” ou “dimensões”.

As dimensões dos direitos humanos representam uma **forma de classificação**, ou melhor, uma **categorização desses direitos**. Essa proposta foi apresentada pelo jurista **Karel Vasak em 1979** e também ficou conhecida como **teoria geracional dos direitos humanos**. O objetivo dessa classificação foi facilitar a compreensão da evolução histórica dos direitos humanos ao longo do tempo, organizando-os de maneira que fosse mais simples entender como surgiram e como se desenvolveram.

Essa ideia parte da noção de que os direitos humanos são inerentes a todas as pessoas pelo simples fato de existirem, sendo fundamentais para proteger a dignidade humana contra qualquer tipo de violação. A proposta de Vasak busca justamente situar esses direitos dentro de um contexto histórico, permitindo visualizar como eles foram sendo reconhecidos e ampliados conforme a sociedade evoluiu.

Para construir essa teoria, Karel Vasak se inspirou nos ideais da Revolução Francesa, que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esses três valores serviram como base para estruturar as diferentes dimensões dos direitos humanos, relacionando cada uma delas a um momento histórico específico e a determinadas demandas sociais que

surgiram ao longo do tempo.

Ao observar essa evolução, é importante entender que os direitos humanos não surgem de forma isolada nem substituem os anteriores. Pelo contrário, eles vão sendo **ampliados e acumulados**.

É possível imaginar essa evolução como um conjunto de camadas ou círculos: a primeira dimensão aparece inicialmente, depois surge a segunda, que não elimina a primeira, mas a incorpora. Em seguida, a terceira dimensão também engloba as duas anteriores, e assim sucessivamente. Ou seja, cada nova dimensão soma-se às anteriores, ampliando o conjunto de direitos já existentes.

Dentro da teoria original de Karel Vasak, foram classificadas apenas três dimensões dos direitos humanos: a primeira, a segunda e a terceira. Posteriormente, surgiram discussões sobre a existência de uma quarta e até de uma quinta dimensão. Nesse ponto, há divergências entre os estudiosos, mas não quanto à existência dessas novas dimensões, e sim em relação ao conteúdo que cada uma delas abrange.



O mais importante é compreender que a teoria inicial de Vasak contemplava apenas três dimensões, inspiradas diretamente nos ideais da Revolução Francesa, e que seu objetivo era organizar os direitos humanos dentro de um contexto histórico para facilitar o estudo e a compreensão.

As dimensões posteriores foram sendo reconhecidas com o tempo, acompanhando as transformações da sociedade.

Mesmo com o surgimento dessas novas dimensões, a lógica permanece a mesma: os **direitos humanos não são retirados nem substituídos, mas sempre ampliados**. A quarta dimensão engloba a terceira, a segunda e a primeira; a quinta engloba todas as anteriores; e quaisquer outras que venham a surgir seguirão esse mesmo padrão.

Isso reforça a ideia de que os direitos humanos são **progressivos e cumulativos, acompanhando a evolução da humanidade e se expandindo para abranger novas necessidades e realidades sociais**.

Com essa base estabelecida, torna-se possível avançar para o estudo detalhado de cada uma dessas dimensões, entendendo suas características específicas e o contexto em que cada uma surgiu.

4.1. Primeira Geração

A **primeira dimensão** dos **direitos humanos** está diretamente relacionada ao ideal de **liberdade**, que foi um dos pilares da Revolução Francesa e serviu de base para a construção dessa classificação. Dentro dessa primeira dimensão, encontram-se os chamados **direitos de liberdade**, que se desdobram em duas grandes categorias: os **direitos civis e os direitos políticos**.

Os **direitos civis** têm como principal finalidade **proteger a integridade da pessoa humana contra abusos de poder por parte do Estado**. Isso significa que eles funcionam como uma barreira contra arbitrariedades estatais, garantindo que o indivíduo não seja alvo de intervenções injustas ou excessivas.

Entre os principais exemplos de direitos civis, estão o **direito à vida, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e a liberdade de locomoção**, também conhecida como o direito de ir e vir. Esses direitos asseguram que a pessoa possa existir, se manifestar, acreditar e se deslocar sem sofrer interferências indevidas do Estado.

Além dos direitos civis, a primeira dimensão também abrange os **direitos políticos**, que têm como função **garantir a participação do indivíduo na vida pública e na administração do Estado**. Esses direitos permitem que as pessoas influenciem as decisões políticas e contribuam para a organização do poder.

Entre os exemplos mais importantes estão o **direito de votar e ser votado**, o **direito de ocupar cargos públicos ou políticos** e até mesmo o **direito de prestar serviço militar**. Todos esses elementos estão ligados à ideia de participação ativa do cidadão na estrutura estatal.

Quando se analisam os marcos históricos relacionados a essa primeira dimensão, destacam-se três eventos fundamentais. O primeiro deles é a **Revolução Gloriosa**, ocorrida na **Inglaterra em 1688**, que já apontava para a limitação do poder do monarca.

Em seguida, a **Independência dos Estados Unidos**, em 4 de julho de **1776**, que consolidou ideais de liberdade e autonomia. Por fim, a **Revolução Francesa**, em **1789**, que representou um marco decisivo na afirmação dos direitos individuais e políticos.

Dentre esses acontecimentos, a independência americana e a Revolução Francesa foram os que mais contribuíram para o desenvolvimento e a consolidação dos direitos de primeira dimensão.

Além dos marcos históricos, também existem **marcos jurídicos** importantes. A **Constituição dos Estados Unidos**, promulgada em **1787**, estabeleceu bases sólidas para a proteção de direitos individuais. Já na **França**, a **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão**, também de **1789**, formalizou princípios fundamentais ligados à liberdade e à igualdade.

É interessante notar que a Constituição americana foi promulgada alguns anos após a independência do país, demonstrando um processo de consolidação institucional desses direitos.

Um ponto essencial para compreender bem essa primeira dimensão é a diferença entre direitos civis e direitos políticos. Os direitos civis são universais, ou seja, pertencem a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade.

Eles são inerentes ao ser humano simplesmente por existir. Já os direitos políticos não possuem essa mesma característica de universalidade, pois são restritos aos cidadãos de cada país. Isso significa que cada Estado define suas próprias regras para o exercício desses direitos, o que pode gerar variações entre diferentes países.

Os direitos políticos estão diretamente ligados à cidadania, e isso implica que nem todas as pessoas presentes em um território terão acesso a eles. Um estrangeiro, por exemplo, pode usufruir de direitos civis, como a liberdade de expressão ou o direito à vida, mas não necessariamente terá o direito de votar ou de ocupar determinados cargos públicos. Em muitos casos, inclusive, certos cargos são exclusivos de cidadãos nacionais, como ocorre no Brasil.

Dessa forma, a primeira dimensão dos direitos humanos é marcada pela valorização da liberdade e pela limitação do poder estatal, garantindo tanto a proteção individual contra abusos quanto a participação do cidadão na organização política do Estado.



Fique ligado!

PRIMEIRA GERAÇÃO:

- **Envolve os direitos de LIBERDADE:**
 - Direitos civis

- Direitos políticos
- **Marcos históricos:**
 - Revolução Gloriosa;
 - Independência dos EUA;
 - Revolução Francesa
- **Marco jurídico:**
 - Constituição dos EUA;
 - Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

4.2. Segunda Geração

Na **segunda dimensão** dos direitos humanos, o foco passa a ser a **igualdade**, que corresponde ao segundo ideal da Revolução Francesa. Se na primeira dimensão a preocupação central era limitar o poder do Estado e garantir liberdades individuais, aqui o objetivo é **assegurar condições mais justas de vida para todas as pessoas, reduzindo desigualdades e promovendo uma participação mais efetiva na sociedade.**

Essa dimensão abrange três grandes grupos de direitos: os **direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais**. Os **direitos sociais** são aqueles que garantem a **participação plena do indivíduo na vida em sociedade**. Isso significa que não basta apenas ter liberdade formal; é necessário que existam condições reais para que a pessoa consiga viver com dignidade e participar ativamente do meio social em que está inserida.

Já os **direitos econômicos** estão relacionados à garantia de um **padrão mínimo de vida**, tanto para o indivíduo quanto para sua família. Eles buscam assegurar condições materiais básicas, proporcionando segurança econômica e evitando situações de extrema vulnerabilidade.

Trata-se de garantir que as pessoas tenham acesso ao mínimo necessário para sobreviver com dignidade, o que envolve não apenas renda, mas também estabilidade e proteção contra riscos sociais.

Os **direitos culturais**, por sua vez, têm a função de **preservar, estimular e resgatar as manifestações culturais de um povo**. Eles existem para evitar que a riqueza cultural de uma sociedade se perca ao longo do tempo, garantindo que tradições, costumes, expressões artísticas e identidades culturais sejam mantidas e valorizadas.

Dessa forma, esses direitos também contribuem para a construção da identidade coletiva e para o respeito à diversidade cultural.

No que diz respeito aos marcos históricos dessa segunda dimensão, destacam-se a **Revolução Mexicana de 1910 e a Revolução Russa de 1917**, movimentos que trouxeram fortes demandas por justiça social e melhores condições de vida para a população. Esses acontecimentos refletiram a necessidade de o Estado assumir um papel mais ativo na promoção da igualdade.

Em termos jurídicos, dois documentos são especialmente importantes. A **Constituição Mexicana de 1917** é considerada a primeira a prever expressamente direitos sociais, marcando um avanço significativo na proteção desses direitos.

Já a **Constituição de Weimar**, promulgada na **Alemanha em 1919**, também se tornou uma referência importante ao consolidar direitos sociais em seu texto, reforçando a ideia de que o Estado deve atuar na promoção do bem-estar coletivo.

Diferentemente da primeira dimensão, em que o Estado deveria se abster de interferir, aqui ele assume um papel ativo. É dever do Estado garantir esses direitos de forma igual para todos, pois é ele quem administra e distribui os recursos necessários para que esses direitos sejam efetivados. Isso significa que a concretização dos direitos sociais, econômicos e culturais depende diretamente da atuação estatal.

Entre os principais exemplos desses direitos estão os direitos trabalhistas, que regulam as relações de trabalho e protegem o trabalhador; o direito à educação, que possibilita o desenvolvimento pessoal e social; a assistência social, voltada à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade; o direito à saúde, que assegura acesso a serviços essenciais; e o direito à moradia, que garante condições mínimas de habitação.

Todos esses direitos fazem parte da segunda dimensão e refletem a busca por uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas tenham condições reais de exercer sua cidadania.



Tome nota!

SEGUNDA GERAÇÃO:

- **Envolve os direitos de IGUALDADE:**

- Direitos sociais;
- Direitos econômicos;
- Direitos culturais.

- **Marcos históricos:**

- Revolução Mexicana;
- Revolução Russa.

- **Marco jurídico:**

- Constituição Mexicana;
- Constituição de Weimar.

4.3. Terceira Geração

Na **terceira dimensão** dos direitos humanos, o foco passa a ser a **fraternidade**, que corresponde ao terceiro ideal da Revolução Francesa. Depois de se trabalhar a liberdade na primeira dimensão e a igualdade na segunda, aqui a preocupação deixa de estar centrada exclusivamente no indivíduo e passa a **abranger a coletividade**.

Enquanto nas duas primeiras dimensões os direitos estavam voltados à proteção e à garantia das condições individuais, na terceira dimensão surge uma **perspectiva voltada ao conjunto da sociedade, à comunidade como um todo**.

Essa mudança de foco é essencial para compreender essa etapa da evolução dos direitos humanos, pois aqui se consolidam os chamados **direitos difusos e coletivos**, que pertencem a todos ao mesmo tempo. São direitos que não podem ser atribuídos a uma única pessoa de forma isolada, mas sim à coletividade, razão pela qual se fala em “direito de todos”.

Essa é justamente a base da ideia de fraternidade, que envolve **solidariedade, cooperação e responsabilidade compartilhada entre os membros da sociedade**.

A principal característica dessa terceira dimensão é a **universalização dos direitos humanos**. Isso significa que se fortalece a ideia de que esses direitos devem ser garantidos a todos os seres humanos, em qualquer lugar do mundo, e também à própria coletividade, considerando interesses comuns que ultrapassam o indivíduo isolado.

O contexto histórico que impulsionou o surgimento desses direitos foi o **período posterior à Segunda Guerra Mundial**. Diante das atrocidades cometidas durante esse conflito, surgiu a necessidade de uma **proteção mais ampla, que não se limitasse apenas ao indivíduo**, mas que também abrangesse a humanidade como um todo.

Foi nesse cenário que, em 1945, ocorreu a criação da **Organização das Nações Unidas**, com o objetivo de **promover a paz, a cooperação internacional e a proteção dos direitos humanos em escala global**.

Dentro dessa terceira dimensão, encontram-se diversos direitos que refletem essa preocupação coletiva. Entre eles está o **direito ao desenvolvimento**, que não pode ser entendido como algo individual, mas sim como um processo que envolve toda a sociedade. Há também o **direito à autodeterminação dos povos**, que garante que cada povo possa decidir livremente sobre sua organização política, econômica e social.

Outro conjunto importante de direitos é aquele voltado à **proteção contra diferentes formas de discriminação**, seja ela racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Esses direitos ganham especial relevância quando se considera o contexto da Segunda Guerra Mundial, marcado por práticas como o racismo extremo, a perseguição a grupos específicos e o genocídio.

A referência à ameaça de purificação racial e ao genocídio está diretamente ligada a esse período histórico, em que milhões de pessoas foram vítimas de políticas de extermínio baseadas em critérios étnicos, físicos ou culturais.

Também integra essa dimensão o **direito ao meio ambiente equilibrado**. Os impactos ambientais causados por guerras, como as destruições provocadas pelas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, evidenciaram que a degradação ambiental afeta toda a coletividade e pode gerar consequências duradouras para as gerações futuras. Por isso, a proteção ambiental passa a ser compreendida como um direito coletivo.

No campo jurídico, um dos principais marcos dessa terceira dimensão é a **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, assinada em 10 de dezembro de **1948**. Esse documento representa um avanço significativo na consolidação da ideia de universalidade dos direitos humanos, estabelecendo parâmetros que deveriam ser observados por todos os países.

Um ponto relevante dentro dessa dimensão é a discussão sobre o direito à paz. Muitos autores o consideram um direito típico da terceira geração, justamente por estar diretamente relacionado à necessidade de evitar novos conflitos de grande escala como a Segunda Guerra Mundial.

No entanto, há divergências doutrinárias, pois alguns entendem que o direito à paz deve ser inserido em uma quinta dimensão dos direitos humanos, associando-o a eventos mais recentes, como os atentados de 11 de setembro, que reacenderam preocupações globais com a segurança e a possibilidade de novos conflitos de grandes proporções.

Apesar dessa divergência, o mais importante é compreender que os direitos humanos são **cumulativos**. Isso significa que, independentemente da dimensão em que determinado direito seja classificado, ele continuará presente nas dimensões posteriores. Assim, mesmo que o direito à paz seja situado na terceira ou na quinta dimensão, ele não deixa de existir nas demais.

Além disso, em avaliações, costuma-se evitar prejuízo ao candidato em razão dessas divergências. Normalmente, quando uma questão aborda o direito à paz, ela indica a qual dimensão está se referindo, o que facilita a identificação da resposta correta. E mesmo que não indique, é possível excluir alternativas incorretas com base no conhecimento das características gerais de cada dimensão.

Dessa forma, a terceira dimensão dos direitos humanos consolida a passagem de uma visão individual para uma perspectiva coletiva, reforçando a ideia de solidariedade entre os povos e a necessidade de proteger interesses que pertencem à humanidade como um todo, com o objetivo de preservar a dignidade humana em escala global.



Fique ligado!

TERCEIRA GERAÇÃO:

- **Envolve os direitos de FRATERNIDADE:**
 - Direitos difusos e coletivos.

- **Marcos históricos:**
 - Pós 2ª Guerra Mundial;
 - Criação da ONU.
- **Marco jurídico:**
 - Declaração Universal dos Direitos Humanos.

4.4. Quarta e Quinta Geração

Dando continuidade ao estudo das dimensões dos direitos humanos, é possível avançar para a quarta e a quinta dimensão, que não foram originalmente previstas por Karel Vasak, mas surgiram posteriormente a partir da evolução da sociedade e das discussões doutrinárias.

Diferentemente das três primeiras dimensões, aqui não há um consenso absoluto entre os estudiosos quanto ao conteúdo exato de cada uma, o que gera algumas divergências importantes.

Na **quarta dimensão**, há duas correntes principais. De um lado, há a posição defendida por **Paulo Bonavides**, segundo a qual essa dimensão está relacionada aos direitos ligados à **democracia, à informação e ao pluralismo político**.

Essa visão destaca a importância de garantir uma sociedade democrática, com acesso amplo à informação e respeito à diversidade de ideias e posições políticas, elementos fundamentais para o funcionamento de um Estado democrático moderno.

Por outro lado, há a concepção apresentada por **Norberto Bobbio**, que entende a quarta dimensão de forma diferente. Para ele, esses direitos estão relacionados aos **avanços científicos e tecnológicos, especialmente nas áreas da genética, da biotecnologia e da bioengenharia**.

Essa perspectiva leva em consideração os novos desafios éticos e jurídicos decorrentes do desenvolvimento científico, que passam a exigir proteção específica dentro do campo dos direitos humanos.

Diante dessas duas posições, é importante compreender que ambas são aceitas no âmbito doutrinário. Assim, se forem apresentados como direitos de quarta dimensão tanto aqueles ligados à democracia, à informação e ao pluralismo político quanto aqueles relacionados à genética, à biotecnologia e à bioengenharia, ambas as abordagens podem ser consideradas corretas, desde que se entenda a qual corrente teórica cada uma está vinculada.

Na **quinta dimensão**, também há diferentes entendimentos. Um dos principais é o de **Paulo Bonavides**, que situa aqui o **direito à paz**, reforçando a necessidade de proteção contra conflitos globais e ameaças à convivência pacífica entre os povos. Essa visão dialoga com preocupações contemporâneas relacionadas à segurança internacional e à prevenção de grandes guerras.

Além disso, há a perspectiva de **José Alcebiades**, que associa a quinta dimensão à **proteção diante das fronteiras da internet**. Nesse caso, o foco está nos desafios trazidos pelo mundo digital, como a necessidade de regulamentação, proteção de dados, segurança da informação e garantia de direitos no ambiente virtual, que se torna cada vez mais relevante na vida das pessoas.

Embora a maior parte das questões e discussões costume se concentrar nas três primeiras dimensões, que foram originalmente propostas na teoria geracional, isso não significa que as quarta e quinta dimensões não possam aparecer. Elas também podem ser cobradas, especialmente em contextos que envolvem debates mais atuais ou questões doutrinárias, exigindo atenção para essas diferentes interpretações.

Assim, ao compreender essas dimensões mais recentes, fica evidente que os direitos humanos continuam em constante evolução, acompanhando as transformações da sociedade, da tecnologia e das relações globais, sempre mantendo a lógica de ampliação e acumulação dos direitos já existentes.



Fique ligado!

QUARTA GERAÇÃO:

- Segundo Paulo Bonavides são direitos relacionados à:
 - Democracia;
 - Informação;
 - Pluralismo político;
- Segundo Norberto Bobbio são direitos relacionados à:
 - Genética;
 - Biotecnologia;
 - Bioengenharia.

QUINTA GERAÇÃO:

- Direito à Paz;
- Proteção diante das fronteiras da internet.



Já caiu em prova!

1) (CEBRASPE CESPE) - 2025 - Técnico Judiciário (TRT 10ª Região)/Administrativa

No que se refere à teoria geral, às fontes e aos tratados relativos a direitos humanos, julgue o item seguinte, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles de natureza econômica, social e cultural.

- () Certo
() Errado

COMENTÁRIO:

Ao analisar o enunciado, percebe-se que ele aborda a classificação dos direitos fundamentais de segunda geração e afirma que eles são de natureza econômica, social e cultural.

Essa afirmação está **correta**. Isso porque a segunda dimensão dos direitos humanos tem como base o ideal de igualdade e reúne exatamente os direitos sociais, econômicos e culturais.

Esses direitos surgem com a necessidade de garantir condições materiais mínimas para que as pessoas possam viver com dignidade e participar plenamente da vida em sociedade, o que exige uma atuação mais ativa do Estado.

Retomando a lógica geral para fixação, a primeira dimensão está ligada à liberdade e engloba os direitos civis e políticos, que visam proteger o indivíduo contra abusos do Estado e garantir sua participação política.

Já a segunda dimensão, que é o foco da questão, está associada à igualdade e envolve os direitos econômicos, sociais e culturais, voltados à promoção de condições reais de vida digna. Por fim, a terceira dimensão está relacionada à fraternidade e abrange os direitos difusos e coletivos, que dizem respeito à coletividade como um

todo.

Dessa forma, ao afirmar que os direitos de segunda geração são de natureza econômica, social e cultural, a questão apresenta exatamente a definição correta dessa dimensão, o que justifica a resposta como certa.

GABARITO: CERTO.

2) Instituto Darwin - 2025 - Guarda Municipal (Pref SC Capibaribe)

As gerações dos direitos humanos representaram múltiplas conquistas em termos de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e direitos de solidariedade. Do ponto de vista evolutivo, pode-se afirmar que

- a) os direitos sociais são considerados de primeira geração, pois tratam do que é básico para a promoção da dignidade da pessoa humana.
- b) os direitos econômicos não são propriamente direitos humanos, e sim garantias humanas inerentes ao comunismo e à justiça social.
- c) a terceira geração dos direitos humanos abarca direitos que se relacionam ao bem-estar coletivo, como o direito ao desenvolvimento e a um meio ambiente saudável.
- d) os direitos culturais e direitos de solidariedade são direitos humanos de segunda geração, já que complementam o direito básico à educação, à saúde e ao trabalho.

COMENTÁRIO:

Ao analisar essa questão, é necessário compreender que ela exige a identificação correta das dimensões dos direitos humanos a partir de uma perspectiva evolutiva, ou seja, relacionando cada tipo de direito à sua respectiva geração.

A **alternativa A** afirma que os direitos sociais pertencem à primeira geração, o que está **incorreto**. Os direitos sociais não fazem parte da primeira dimensão, mas sim da segunda, que está associada ao ideal de igualdade e engloba justamente os direitos sociais, econômicos e culturais. Portanto, essa alternativa está errada.

A **alternativa B** afirma que os direitos econômicos não são direitos humanos, mas sim garantias ligadas ao comunismo e à justiça social. Essa afirmação também está **incorreta**, pois os direitos econômicos são, sim, direitos humanos e fazem parte da segunda dimensão, ao lado dos direitos sociais e culturais.

Além disso, eles não estão vinculados a um regime político específico, mas sim à garantia de condições dignas de vida. Dessa forma, essa alternativa também está errada.

A **alternativa C** afirma que a terceira geração dos direitos humanos abrange direitos relacionados ao bem-estar coletivo, como o direito ao desenvolvimento e a um meio ambiente saudável.

Essa afirmação está **correta**, pois a terceira dimensão, associada ao ideal de fraternidade, trata exatamente dos direitos difusos e coletivos, voltados à coletividade como um todo, incluindo o direito ao desenvolvimento e à proteção ambiental.

A **alternativa D** mistura conceitos de forma **equivocada**. Embora os direitos culturais realmente pertençam à segunda geração, os chamados direitos de solidariedade não fazem parte dessa dimensão, mas sim da terceira, pois estão ligados à coletividade e à ideia de fraternidade. Como a alternativa afirma que ambos pertencem à segunda geração, ela está incorreta.

Assim, a única alternativa correta é a letra C, pois reflete adequadamente a característica central da terceira dimensão dos direitos humanos, que é a proteção de interesses coletivos e difusos voltados ao bem-estar de toda a sociedade.

GABARITO: ALTERNATIVA C.

3) CEBRASPE (CESPE) - 2024 - Técnico Judiciário (TSE)/Administrativa/Administrativa/"Unificado"

Em relação à afirmação histórica dos direitos humanos, julgue o item subsequente.

Os direitos de terceira geração resultam da globalização dos direitos humanos e correspondem aos direitos de participação democrática, pluralismo, bioética e limites à manipulação genética.

- () Certo
() Errado

COMENTÁRIO:

Ao analisar essa questão, é fundamental identificar corretamente a quais dimensões pertencem os direitos mencionados no enunciado. A afirmação diz que os direitos de terceira geração correspondem à participação democrática, ao pluralismo, à bioética e aos limites à manipulação genética, o que está incorreto.

Os direitos de terceira geração estão ligados à fraternidade e envolvem os chamados direitos difusos e coletivos, voltados à coletividade como um todo.

Eles surgem no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, com a preocupação de proteger interesses comuns da humanidade, como o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado, à autodeterminação dos povos e à proteção contra discriminações e genocídios. Também é nesse momento que ocorre a universalização dos direitos humanos.

Já os direitos mencionados no enunciado, como participação democrática, pluralismo, bioética e limites à manipulação genética, estão associados à quarta dimensão dos direitos humanos.

A participação democrática e o pluralismo político são defendidos por uma corrente doutrinária, enquanto a bioética e os limites à manipulação genética estão ligados a outra, mas ambos os conjuntos são reconhecidos como conteúdos típicos da quarta geração.

Além disso, mesmo que não houvesse certeza sobre a classificação exata desses direitos, seria possível eliminar a alternativa com base no contexto histórico. A terceira dimensão surge no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando ainda não havia discussões relevantes sobre bioética ou manipulação genética, o que já indicaria que esses temas pertencem a uma fase mais recente da evolução dos direitos humanos.

Dessa forma, a afirmação está **errada**, pois atribui à terceira geração características que pertencem, na verdade, à quarta geração dos direitos humanos.

GABARITO: ERRADO.

4) FGV - 2024 - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Administrativa

A alternativa que corresponde apenas a direitos fundamentais de segunda geração é:

- a) direito à propriedade e à liberdade religiosa;
- b) direito à vida e à saúde;
- c) direito à segurança pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
- d) direito à educação e à moradia;
- e) direito à igualdade e à participação democrática.

COMENTÁRIO:

Ao analisar essa questão, é necessário identificar quais alternativas apresentam exclusivamente direitos de segunda geração, ou seja, aqueles ligados ao ideal de igualdade e que englobam os direitos sociais, econômicos e culturais.

Na **alternativa A** aparecem o direito à propriedade e a liberdade religiosa. Ambos são direitos típicos da primeira geração, relacionados à liberdade individual e à limitação do poder do Estado. Portanto, essa alternativa está incorreta.

Na **alternativa B**, há o direito à vida e o direito à saúde. O direito à vida pertence à primeira geração, enquanto o direito à saúde é de segunda geração. Como a questão exige apenas direitos de segunda geração, a alternativa também está errada.

Na **alternativa C**, aparece o direito à segurança pública e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito à segurança está associado à segunda geração, mas o direito ao meio ambiente pertence à terceira geração, pois é um direito difuso e coletivo. Assim, essa alternativa também está incorreta.

Na **alternativa D**, constam o direito à educação e o direito à moradia. Ambos são direitos sociais, portanto pertencem à segunda geração. Essa alternativa atende exatamente ao que a questão pede.

Por fim, na **alternativa E**, aparecem o direito à igualdade e à participação democrática. Apesar de a igualdade ser o lema da segunda geração, nesse contexto ela aparece vinculada aos direitos civis e políticos, sendo tratada como direito de primeira geração, assim como a participação democrática, que também se insere no âmbito dos direitos políticos. Logo, essa alternativa está incorreta.

Dessa forma, a alternativa correta é a letra D, pois é a única que apresenta exclusivamente direitos de segunda geração.

GABARITO: ALTERNATIVA D.

Resumo

1. Conceito de Direitos Humanos

- Direitos universais inerentes a todo ser humano.
- Independe de:
 - raça, religião, gênero, classe social, nacionalidade, ideologia.
- Garantem:
 - vida, liberdade, igualdade, justiça.
- Finalidade: assegurar a dignidade humana.

2. Dignidade da Pessoa Humana

- Base dos direitos humanos.
- Qualidade intrínseca e inerente ao ser humano.
- Protege contra:
 - tratamentos degradantes
 - discriminações
- Garante:
 - condições mínimas de existência.

3. Direitos Humanos x Direitos Fundamentais

- Direitos Humanos:
 - âmbito internacional.
 - universais.
- Direitos Fundamentais:
 - direitos humanos positivados no ordenamento jurídico interno.
 - Ex: Constituição Federal (art. 5º, 6º, 7º).

4. Importância do Estudo

- Combate visões equivocadas (ex: “direitos humanos são só para criminosos”).
- Direitos humanos são para todas as pessoas.

- Base para:
 - educação, saúde, trabalho, propriedade.

5. Cidadania

- Exercício de:
 - direitos e deveres civis, políticos e sociais.
- Pressupõe:
 - consciência + prática.
- Relaciona-se diretamente com direitos humanos.
- Falta de cidadania (ex: apátridas):
 - dificulta o exercício dos direitos.

6. Democracia

- Regime que:
 - promove e protege direitos humanos.
- Garante:
 - liberdade de expressão
 - liberdade religiosa
 - participação política
- Em regimes não democráticos:
 - há restrição de direitos.

7. Contexto Histórico dos Direitos Humanos

- Principais marcos:
- 539 a.C. – Cilindro de Ciro
 - libertação de escravos
 - igualdade racial
 - liberdade religiosa
- 1215 – Magna Carta
 - limitação do poder do rei
 - direitos civis básicos
- 1628 – Petição de Direitos
 - reforço das liberdades civis
- 1689 – Bill of Rights (Inglaterra)
 - fortalecimento do parlamento
 - transição do absolutismo
- 1776 – Independência dos EUA
 - direitos individuais
 - direito de revolução
- 1787 – Constituição dos EUA
 - separação dos poderes
 - direitos básicos

- 1789 – Revolução Francesa
 - liberdade, igualdade, fraternidade
 - Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
- 1864 – Convenção de Genebra
 - criação da Cruz Vermelha
 - proteção a feridos de guerra
- 1919 – Liga das Nações
 - tentativa de manter a paz
- 1945 – Criação da ONU
 - Carta das Nações Unidas
- 1948 – Declaração Universal dos Direitos Humanos

8. Características dos Direitos Humanos

- Universalidade → para todos
- Imprescritibilidade → não se perdem com o tempo
- Interdependência → direitos se relacionam
- Inviolabilidade → não podem ser desrespeitados
- Irrenunciabilidade → não podem ser renunciados
- Inalienabilidade → não podem ser vendidos
- Historicidade → evolução ao longo do tempo
- Vedação do retrocesso → não podem ser retirados
- Efetividade → aplicação imediata
- Relatividade (limitabilidade) → não são absolutos
 - exceções: proibição da tortura e escravidão
- Indivisibilidade → formam um conjunto único

9. Conceito geral

- Dimensões = também chamadas de gerações dos direitos humanos
- Termos são sinônimos para fins de prova
- Ideia central: classificação histórica dos direitos humanos
- Proposta por Karel Vasak (1979)
- Objetivo: facilitar a compreensão da evolução dos direitos humanos
- Inspiração: Revolução Francesa
 - Liberdade
 - Igualdade
 - Fraternidade
- Característica essencial:
 - Os direitos não se substituem → eles se acumulam (são cumulativos e expansivos)

10. Primeira dimensão (liberdade)

- Lema: liberdade
- Foco: indivíduo

- Direitos:
 - Direitos civis
 - Direitos políticos
- Direitos civis
 - Protegem contra abusos do Estado
 - São universais (para todas as pessoas)
 - Exemplos:
 - Direito à vida
 - Liberdade religiosa
 - Liberdade de expressão
 - Liberdade de locomoção
- Direitos políticos
 - Garantem participação no Estado
 - Não são universais (dependem da cidadania)
 - Exemplos:
 - Votar e ser votado
 - Ocupação de cargos públicos
- Marcos históricos
 - Revolução Gloriosa (1688)
 - Independência dos EUA (1776)
 - Revolução Francesa (1789)
- Marcos jurídicos
 - Constituição dos EUA (1787)
 - Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)

11. Segunda dimensão (igualdade)

- Lema: igualdade
- Foco: condições materiais de vida
- Exige atuação do Estado
- Direitos envolvidos
 - Direitos sociais
 - Direitos econômicos
 - Direitos culturais
- Objetivos
 - Garantir participação plena na sociedade
 - Assegurar padrão mínimo de vida
 - Preservar cultura
- Exemplos
 - Educação
 - Saúde

- Moradia
- Assistência social
- Direitos trabalhistas
- Marcos históricos
 - Revolução Mexicana (1910)
 - Revolução Russa (1917)
- Marcos jurídicos
 - Constituição Mexicana (1917)
 - Constituição de Weimar (1919)

12. Terceira dimensão (fraternidade)

- Lema: fraternidade
- Foco: coletividade (não mais o indivíduo isolado)
- Direitos difusos e coletivos
- Característica principal
 - Universalização dos direitos humanos
- Contexto histórico
 - Pós-Segunda Guerra Mundial
 - Criação da ONU (1945)
- Exemplos
 - Direito ao desenvolvimento
 - Direito à autodeterminação dos povos
 - Direito ao meio ambiente
 - Proteção contra discriminação
 - Proteção contra genocídio
- Marco jurídico
 - Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
- Observação importante
 - Direito à paz:
 - Pode ser considerado de 3ª ou 5ª geração (divergência doutrinária)

13. Quarta dimensão

- Não foi criada por Vasak (doutrinária)
- Corrente 1 – Paulo Bonavides
 - Democracia
 - Informação
 - Pluralismo político
- Corrente 2 – Norberto Bobbio
 - Genética
 - Biotecnologia
 - Bioengenharia

14. Quinta dimensão

- Também doutrinária
- Principais entendimentos
 - Direito à paz (Paulo Bonavides)
 - Direitos relacionados à internet e ao mundo digital (José Alcebíades)

15. Pontos-chave para prova

- 1ª geração → liberdade → civis e políticos
- 2ª geração → igualdade → sociais, econômicos e culturais
- 3ª geração → fraternidade → coletivos/difusos
- Direitos são cumulativos (não substituem os anteriores)
- Direitos civis = universais
- Direitos políticos = dependem da cidadania
- 4ª e 5ª gerações → podem variar conforme o autor

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
